

مظاهر التوسع فى مفهوم الموظف العام

المفهوم الجنائى للموظف العام:

كما هو معلوم فان المفهوم الادارى للموظف العام لا يشمل جميع طوائف العاملين بالدولة وهو ما يشكل ثغرة خطيرة فى احكام الحماية الجنائية للادارة او الوظيفة العامة بالدولة وهو ما يشكل ثغرة خطيرة فى احكام الحماية الجنائية للادارة او الوظيفة العامة فى مجال الجرائم محل البحث ولذلك استنادا على قاعدة الذاتية فقد اعتنق المشرع الجنائى المفهوم الواسع للموظف العام بالمقابل للمفهوم الادارى الموظف العام والذى يشكل المفهوم الضيق ووجه الاتساع فى هذا المفهوم يجد سنده فى انسحابه على جميع الاشخاص و الطوائف الذين يباشرون الوظيفة العامة فى اى شكل من اشكالها هذا ونستعرض فيما يلى الاشخاص و الطوائف التى ينسحب عليها صفة الموظف العام وفقا للمفهوم الجنائى

المفهوم الادارى للموظف العام:

بادئ ذى بدء فانه لم تتضمن التشريع المصرى تعريفا صريحا للموظف العام على الرغم من تعدد التشريعات الادارية التى تعنى بالوظيفة العامة وكل ما يتعلق بالموظف العام من استقراء النصوص المعنية فانه يتضح لنا انها اى هذه النصوص تعنى فقط بتحرر مجالات سريانها ومن يخاطب باحكامها وهذه ليست سمة التشريع الادارى المصرى فحسب وانما يشاركه فى هذا التشريع الادارى الفرنسى و اخيرا فان مفهوم الفقه الادارى للموظف العام كان محورا للتشعب و التعدد ومع ذلك فانه يمكن التمييز بين اتجاهين يمثل الاتجاه الاول الاتجاه الغالب فى الفقه الادارى المصرى و يقترب الى حد كبير من تعريف القضاء الادارى و من هذه التعريفات ان الموظف العام هو من يعهد اليه بعمل دائم فى خدمة مرفق عام تديره الدولة او احد اشخاص القانون العام

استثناء تحقق صفة الموظف العام فى فاعل جريمة الرشوة

الاطباء و الجراحون و القابلات:

هذه الطوائف تنسحب عليهم صفة الموظف العام وذلك بمناسبة ارتكابهم لجرائم اخرى متميزة عن جريمة الرشوة و هى جرائم الشهادة الزور و التزوير الا أن وقوع صورة أو أكثر من صور النشاطات الاجرامية التى يقوم عليه عصر الفعل فى الركن المادى لجريمة الرشوة وهو أن يقوم الجانى باخذ او قبول او طلب عطية او وعدا بها مقابل اداء الشهادة هو الذى جعل المشرع ينص على دخول هذه الطوائف فى مفهوم الموظف العام عن وجهة النظر الجنائية ويتحقق طابع التوسع فى هذا المفهوم اذا كان الجانى يمارس عمله بوصفه من ارباب المهنة الحرة وليس موظفا من وجهة النظر الادارية